

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1348/2531

อัยการ ลพบุรี
นาย ชานู เกตุ แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นยืนยันว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับส.ที่พยานโจทก์เบิกความว่าส.บอกว่าจำเลยเป็นผู้ร่วมวางแผนในการกระทำผิดด้วยนั้น เป็นเรื่องพยานโจทก์ได้รับคำบอกเล่าจากส.ผู้กระทำผิดร่วมกับจำเลยขัดทอดถึงจำเลย จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษจำเลยไม่ได้ ลำพังเพียงคำเบิกความของพนักงานสอบสวนที่เบิกความประกอบคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งจำเลยปฏิเสธในชั้นพิจารณาจะฟังลงโทษจำเลยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 83 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด พิพากษากลับจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 86 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 1 ปีโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าในวันเกิดเหตุ นายสมชาติ ศรีจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 303/2529 ของศาลชั้นต้น ได้วิ่งราวทรัพย์ตามฟ้องของนางบุญเทียม

แซ่โง้วไป และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า"มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยเป็น
ตัวการร่วมกับนายสมชาติกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ด้วยหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มี
พยานโจทก์คนใดเบิกความรู้เห็นยืนยันว่า จำเลยได้ร่วมกระทำความผิดกับนายสมชาติเหตุ
ที่จำเลยถูกดำเนินคดีเป็นเพราะนายสมชาติขัดทอดและชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ที่
ร้อยตำรวจตรีสุรศักดิ์กับสิบตำรวจเอกพิชัยพยานโจทก์เบิกความว่า นายสมชาติบอก
ว่าจำเลยเป็นผู้ร่วมงานวางแผนวิ่งราวทรัพย์ด้วยนั้น เป็นเรื่องพยานโจทก์ได้รับคำ
บอกเล่าจากนายสมชาติผู้ที่กระทำความผิดร่วมกับจำเลยขัดทอดถึงจำเลยจะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานเพื่อลงโทษจำเลยไม่ได้ จึงคงมีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของ
จำเลยเท่านั้นศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้แม้ว่าโจทก์จะมีร้อยตำรวจตรีสุรศักดิ์พนักงาน
สอบสวนเบิกความประกอบคำรับสารภาพชั้นสอบสวนว่า จำเลยรับสารภาพชั้น
สอบสวน เมื่อคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์และพยานโจทก์อื่น ๆ ฟังไม่ได้ว่า
จำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง ลำพังเพียงคำเบิกความของร้อยตำรวจตรีสุรศักดิ์ที่มาเบิก
ความประกอบเอกสารดังกล่าวซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและอ้างว่าได้รับ
สารภาพเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายนั้น จะรับฟังลงโทษจำเลยว่าเป็นตัวการหรือ
ผู้สนับสนุนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์หาได้ไม่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลย
ฐานเป็นผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ